

1501110-91.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2165505/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 12299053 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 2662/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501110-91.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2165505/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 12299053 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 2662/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2165505 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2662/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN EDUARDO DOS SANTOS SILVA

Data da Audiência:

17/08/2022

Em 17 de agosto de 2022 às 15h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Luan Eduardo dos Santos Silva, citado em audiência. Presente o

Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Marcos Danilo Esnariaga e Aparecido Donizete Tito. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. LUAN EDUARDO DOS SANTOS SILVA, qualificado às fls. 7 e 18, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 07 de julho de 2020, por volta das 23h:00min, na Rua Santarém, nº 13, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 16 invólucros de cocaína, com peso líquido de 15,3g, 26 eppendorfs de cocaína, e 41 invólucros de maconha, com peso líquido de 44,2g, drogas ilícitas e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 20/22, e laudo químico-toxicológico de fls. 85/87 (fls. 92/93). Foi concedido aos acusados os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 62/63). A denúncia foi oferecida (fls. 90). O réu foi notificado (fls. 137), apresentou defesa preliminar (fls. 146/149 e 155/156). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 174/178). A denúncia foi recebida (fls. 189) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Marcos Danilo Esnarriaga (gravação audiovisual) e Aparecido Donizete Tito (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Luan Eduardo dos Santos Silva (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marcos Danilo Esnarriaga (fls. 4) e Aparecido Donizete Tito (fls. 5) e o réu Luan Eduardo dos Santos Silva (fls. 6). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Luan Eduardo, em debates, requereu preliminarmente o trancamento da ação penal pelo fato de o flagrante ter sido efetuado pelos guardas municipais. No mérito, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 15). Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14). Laudo de constatação provisória (fls. 20/22). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 85/87). Folha de antecedentes (fls. 36 = 95 e 192/193) e certidão (fls. 37/38). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. Inicialmente, friso que é possível a realização da prisão em flagrante por guardas-municipais, porque "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, desta maneira a prisão não seria ilegal pelo simples fato de ser realizada

por guardas municipais. Neste termos a jurisprudência: "Inicialmente, é de se ressaltar que a prisão realizada pelos guardas municipais é legítima, uma vez que, se a qualquer do povo é permitido prender alguém em situação de flagrante delito, conforme preceitua o artigo 301 do Código de Processo Penal, não seria razoável falar-se em proibição ao guarda municipal de agir dessa maneira, sendo certo que também não há falar-se que os guardas que realizaram a prisão em flagrante excederam suas atribuições. (...) E, somente para que não fique sem registro, convertida a prisão em flagrante em preventiva, restou prejudicada, no meu ponto de vista, qualquer discussão acerca da legalidade da primeira forma de detenção da paciente. Sabe-se que, de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ora, se qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, inexistirá óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da prisão. (...) Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. (...) No caso, as decisões precedentes demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando a periculosidade do paciente, evidenciada evidenciada (i) pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto a ré já possui condenação por tráfico de drogas e (ii) pela quantidade de entorpecente apreendido (147,23g de maconha, 21,51g de crack e 104,82g de cocaína). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública" (eDOC 1, p. 250-259). Da leitura do trecho, considero idônea a prisão decretada pelos guardas municipais e ratificada pelo TJSP. - (grifei) - (STF - RHC 157314 / SP - SÃO PAULO - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 30/05/2018). "Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput", do Código Penal) - Preliminar pela nulidade da prova, sob alegação de que fora obtida por meio ilícito, na medida em que não se inseriria entre as atribuições dos guardas municipais a investigação e abordagem com a absolvição do réu - Preliminar rejeitada - Pleito pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo, nos termos do art. 386, incisos II, III ou VII, do Código de Processo Penal - Impossibilidade - Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa - Não cabimento - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes da vítima e testemunha - Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável - Pena bem dosada - Legalidade e compatibilidade evidenciadas - Preliminar rejeitada - Apelo desprovido." - (grifei) - (TJSP; Apelação Criminal 0000016-71.2017.8.26.0320; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021). No mérito, a materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 15), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 85/87) e pela prova oral colhida em juízo. No entanto, a autoria não restou comprovada. Em juízo, a testemunha Marcos Danilo Esnarriaga disse que: a) no local da abordagem havia uma ordem de serviço, porque é próximo a uma escola e uma UBS e sabemos que ali tem tráfico de entorpecentes e há muitos usuários que ficam ali e brigam; b) abordamos um indivíduo não havia nada, ele somente tinha uma certa quantidade de dinheiro; b) próximo a ele havia uma sacola com entorpecentes; c) não presenciei ele mexendo na sacola e a venda em si; d) não me recordo a quantia em dinheiro e ele disse que era proveniente da venda; e) não me recordo exatamente a quantidade, mas acredito que havia cocaína e maconha e acredito que tenha crack; f) ele estava no pé da escada e ao notar a viatura ele subiu a escada com a mão no bolso, o fato de ele ter colocado a mão no bolso gerou suspeito, porque os usuários andam com faca e acho que houve um homicídio um dia antes por arma branca; g) não me recordo quais eram

as drogas e as quantidades; h) talvez a bolsa estivesse há um metro, um metro e meio dele; i) havia usuários; j) não conhecia ele, nunca o havia visto (gravação audiovisual e fls. 4). A testemunha Aparecido Donizete Tito, sob o crivo do contraditório, disse que: a) nós chegamos, ele apresentou nervosismo e o detivemos; b) na revista pessoal ele tinha quarenta, quarenta e alguma coisa e mais nada; c) há um metro a dois metros dele, havia maconha, cocaína e crack; d) ele disse que era o vapor da biqueira e ganhava R\$ 100, por dia para estar ali; e) não vimos ele mexer na bolsa; f) não havia possibilidade da bolsa ser de outra pessoa, porque não havia outra pessoa por perto, pelo menos que eu tenha visto; g) há usuários no local, mas perto dele não; h) eu não vi ele jogar nada; i) não foi presenciado ato de venda; j) o nervosismo foi ele ir se retirando; k) havia ordem de serviço para o local, mas não para a pessoa dele em si; l) não me recordo da fisionomia dele de nenhum lugar; m) não me lembro a quantidade das drogas (gravação audiovisual e fls. 5). Por fim, o réu Luan Eduardo dos Santos Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu não tinha drogas; c) eu não estava próximo de uma sacola com drogas; d) eu fui buscar um pó para usar, porque sou usuário e acabei em dando mal, porque cheguei na hora errada (gravação audiovisual e fls. 6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 15), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 85/87), como também pelos depoimentos das testemunhas Marcos Danilo Esnarriaga (gravação audiovisual e fls. 4) e Aparecido Donizete Tito (gravação audiovisual e fls. 5) e pela autodefesa do réu Luan Eduardo dos Santos Silva (gravação audiovisual e fls. 6), foi comprovado que as testemunhas, que são guardas civis, realizavam patrulhamento no local dos fatos, quando abordaram o réu e nada foi encontrado com ele, além da quantia de R\$ 45,00 em seu bolso, e próximo dele, nem foi comprovado ao certo o quanto próximo dele estava, havia uma sacola que continha 16 porções de cocaína, pesando 15,3g, 26 eppendorfs de cocaína, pesando 9,6g, e 41 porções de maconha, pesando 44,2g. As testemunhas disseram que não viram o réu vender drogas ou pegar na sacola, desta maneira o flagrante foi ilegal, pois ele não trazia consigo a sacola, nem poderia guardar ou ter em depósito uma sacola em plena via pública. Outrossim, os guardas não sabiam dizer a quantidade e natureza das drogas apreendidas e foram vagos e contraditórios em seus depoimentos, tal qual alegou a defesa técnica, de que a testemunha Marcos disse que havia usuários no local, mas a testemunha Aparecido de que não, que os usuários estariam mais longe. Em suma, de qualquer forma, como já dito, sequer houve flagrante, a meu ver, digo a meu ver, porque ele foi preso em flagrante (fls. 1) e ele considerado legal (fls. 62/63). Determino a destruição das drogas, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006.

III - Decisão. Em razão do exposto, tranco a ação penal em relação ao réu LUAN EDUARDO DOS SANTOS SILVA (R.G. nº 56.965.076 - filho de Ronaldo de Paula Silva e Ligia Noemi dos Santos - fls. 7 e 18), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, e 648, inciso I, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, caso mantida a absolvição: a) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; b) archive-se o processo. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Como o processo transitou em julgado nesta audiência, o réu foi intimado a levantar a quantia apreendida (fls. 13/14), no prazo de 30 dias, caso ele não compareça, ficou advertido de que o valor será depositado em uma conta de ausentes (gravação audiovisual). NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.